ДОКУМЕНТ 1. ПИСЬМЕННЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ

В Тимирязевский районный суд г. Москвы

Дело № 02-5004/2026

Истец: [Ф.И.О.]

Ответчик: [Ф.И.О.]

ПИСЬМЕННЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ

на исковое заявление о взыскании ущерба, процентов и судебных расходов

Ответчик не оспаривает факт дорожно-транспортного происшествия от 29.10.2023 и факт участия автомобилей сторон.

Вместе с тем ответчик не признает заявленный размер ответственности, поскольку истцом не доказаны в необходимой совокупности:

- размер обязательства, которое может быть возложено непосредственно на ответчика с учетом наличия ОСАГО;
- причинная связь каждой заявленной позиции повреждений именно с ДТП от 29.10.2023;
- необходимость замены либо ремонта каждой конкретной детали;
- надлежащий размер фактического ущерба;
- правовые основания начисления процентов за период до возникновения денежного обязательства ответчика.

Арифметика итоговой таблицы расчета 2026 года как математическая операция ответчиком не оспаривается. Оспариваются исходные фактические предпосылки этого расчета.

I. Не установлен объем ответственности непосредственно ответчика при наличии действующего ОСАГО

Из искового заявления следует, что гражданская ответственность ответчика на момент ДТП была застрахована по договору ОСАГО.

Сам истец заявляет стоимость восстановительного ремонта в размере 227 490,87 руб., то есть в сумме, меньшей установленной Законом об ОСАГО страховой суммы по вреду имуществу - 400 000 руб.

При этом в иске непосредственно к ответчику произведен следующий расчет:

227 490,87 руб. - 57 100 руб. = 170 390,87 руб.

Однако сумма 57 100 руб., указанная истцом, относится к страхованию автомобиля истца и сама по себе не является установленным размером надлежащего страхового возмещения по ОСАГО гражданской ответственности ответчика.

В соответствии со статьей 1072 ГК РФ и пунктами 63-65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 08.11.2022 № 31 причинитель вреда, чья ответственность застрахована, возмещает лишь ту часть фактического ущерба, которая остается после надлежащего страхового возмещения. Если страховщик выплатил меньше, чем должен был выплатить по ОСАГО, при определении ответственности причинителя учитывается не фактически выплаченная меньшая сумма, а надлежащий размер страхового возмещения.

Следовательно, до разрешения требований непосредственно к ответчику необходимо установить:

- обращался ли истец либо страховщик истца к страховщику ОСАГО;
- какое решение было принято по ОСАГО;
- какой размер страхового возмещения определен;
- какие суммы фактически выплачены;
- предъявлялось ли страховщиком КАСКО суброгационное требование;
- получены ли по данному ДТП денежные средства от страховщика ОСАГО;
- какой размер надлежащего страхового возмещения должен был быть произведен.

Если потерпевший вообще не обращался за страховым возмещением по ОСАГО, пункт 114 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 31 прямо предусматривает привлечение страховщика в качестве ответчика, а требования при несоблюдении обязательного досудебного порядка подлежат оставлению без рассмотрения.

Если же потерпевший обращался к страховщику ОСАГО и соблюдал обязательный досудебный порядок, страховщик должен быть привлечен как минимум третьим лицом, а суд обязан определить разницу между фактическим ущербом и надлежащим размером страхового возмещения.

Таким образом, произведенное истцом простое вычитание выплаты по КАСКО из стоимости ремонта не доказывает размер обязательства ответчика.

II. Выплата КАСКО порождает отдельный вопрос о переходе права требования

В силу статьи 965 ГК РФ к страховщику, выплатившему страховое возмещение по имущественному страхованию, переходит в пределах произведенной выплаты право требования к лицу, ответственному за соответствующие убытки.

Следовательно, после выплаты 57 100 руб. необходимо установить, осуществлял ли страховщик истца свое суброгационное право, к кому именно он обращался и какие денежные средства получил.

Без этих сведений отсутствует полная картина страхового урегулирования и невозможно исключить предъявление истцом к ответчику требования без учета уже перешедшего страховщику права либо уже произведенного возмещения.

III. На истце лежит обязанность доказать не сам факт ДТП, а причинную связь каждого заявленного повреждения

Согласно статье 56 ГПК РФ каждая сторона обязана доказать обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований.

Ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы, а суд обязан оценивать относимость, допустимость, достоверность, достаточность и взаимную связь всей совокупности доказательств.

Факт ДТП ответчиком признается.

Но из самого факта ДТП не следует автоматически, что все десять позиций, отраженные в акте осмотра на следующий день, образованы именно этим событием.

В европротоколе среди видимых повреждений автомобиля истца указана крышка багажника.

В распоряжении ответчика имеются три фотографии автомобиля непосредственно после ДТП. На них не просматриваются явно выраженные крупные наружные деформации крышки багажника, заднего бампера либо общей геометрии задней части автомобиля.

Ответчик не утверждает, что эти фотографии исключают скрытые повреждения.

Напротив, позиция ответчика состоит в том, что скрытые повреждения креплений, кронштейнов, усилителя панели задка и иных внутренних элементов по данным фотографиям определить невозможно.

Именно поэтому истец обязан доказать, каким образом эти скрытые повреждения были выявлены и почему они относятся именно к ДТП 29.10.2023.

IV. Между первичной фиксацией ДТП и актом следующего дня имеется существенный доказательственный разрыв

29.10.2023 оформлен европротокол.

30.10.2023 составлен акт осмотра, в котором отражено уже десять позиций:

1. крышка багажника;
2. пленка крышки багажника;
3. обшивка замка крышки багажника;
4. задний бампер;
5. пленка заднего бампера;
6. отражатель заднего бампера;

7. крепление заднего бампера;
8. кронштейн заднего фонаря;
9. усилитель панели задка;
10. панель задка.

В изученном ответчиком комплекте материалов фотографии осмотра, разборки или дефектовки от 30.10.2023 не обнаружены.

Также не представлены инструментальные измерения, позволяющие проверить утверждения о скрытых и конструктивных повреждениях.

Не расшифрованы обозначения 21К, Р.М., ИРЖ, ремонт 3.

Следовательно, акт фиксирует наличие записей о повреждениях, но сам по себе не позволяет проверить способ их выявления, локализацию, характер и причинную связь с конкретным ДТП.

Верховный Суд РФ неоднократно подчеркивал, что суд обязан самостоятельно исследовать юридически значимые обстоятельства и причинную связь, а не ограничиваться формальным наличием документа. В частности, в Определении от 10.10.2023 № 67-КГ23-11-К8 судебные акты были отменены, поскольку суд не установил, какие именно повреждения относятся к соответствующему происшествию, какие не относятся и имелись ли скрытые повреждения.

V. Имеется конкретное несоответствие между актом 2023 года и расчетом 2026 года

В акте осмотра указано:

> *"Обшивка замка крышки багажника - задиры".*

В расчете 2026 года включена замена самого замка крышки багажника 6RU827505C стоимостью 8 760,67 руб.

Повреждение обшивки либо зоны замка не является само по себе техническим доказательством повреждения механизма замка и необходимости его полной замены.

Истцом не представлено отдельного объяснения данного перехода от одного объекта повреждения к другому.

Это не абстрактное возражение ответчика против оценки стоимости, а конкретное несоответствие между исходным дефектом и включенной в расчет заменяемой деталью.

VI. Заключение 2026 года не является судебной экспертизой и не устраняет пробел в доказательстве причинной связи

Представленное истцом исследование 2026 года получено вне рамок настоящего судебного дела.

Такое заключение не является заключением судебного эксперта в смысле статей 55 и 79 ГПК РФ и может оцениваться как письменное доказательство наряду с остальными доказательствами.

Именно такую правовую позицию Верховный Суд РФ сформулировал в Определении от 10.10.2023 № 67-КГ23-11-К8.

Заключение 2026 года рассчитывает стоимость восстановительного ремонта исходя из принятого перечня повреждений.

Однако само вычисление стоимости не отвечает автоматически на другой вопрос:

действительно ли каждая включенная в расчет позиция была повреждена именно в ДТП 29.10.2023.

Особенно это относится к скрытым и конструктивным элементам.

Ответчик также обращает внимание на необходимость выяснить:

- проводился ли в 2026 году физический осмотр автомобиля;
- какие именно фотографии использовал исполнитель;
- исследовал ли он фотографии непосредственно после ДТП;
- устанавливал ли самостоятельно механизм образования каждого повреждения;
- почему при повреждении обшивки замка заменен сам замок;
- почему в описательной части указано отсутствие специальных надписей при наличии на ДТП-фотографиях крупной оклейки автомобиля и фонаря такси;
- каким образом определялась ставка нормо-часа и к какой дате она относится.

VII. Арифметика расчета не оспаривается, но арифметика не доказывает исходные факты

Ответчик признает математическую корректность следующих итоговых величин расчета 2026 года:

- 227 490,87 руб. - без учета износа;
- 166 315,17 руб. - с учетом износа;
- 40,6 % - указанный износ запасных частей.

Однако правильное сложение стоимости деталей и работ не подтверждает:

- что эти детали действительно повреждены;
- что повреждение возникло именно в спорном ДТП;
- что деталь необходимо заменить, а не отремонтировать;
- что более разумный и распространенный способ восстановления отсутствует.

Конституционный Суд РФ прямо указывал, что ответчик по требованию о возмещении разницы вправе оспаривать размер фактического ущерба, ходатайствовать о судебной экспертизе и доказывать существование более разумного и распространенного способа устранения повреждений.

VIII. Сумма 57 100 руб. требует самостоятельного исследования

Распоряжение страховщика от 20.11.2023 содержит одновременно:

- "сумма заявленного ущерба" - 57 100 руб.;
- "сумма ущерба по документу оценки" - 57 100 руб.

Основанием указано отдельное соглашение от 20.11.2023.

Полный текст соглашения в изученном комплекте материалов отсутствует.

Не представлен банковский документ, подтверждающий фактическое зачисление 57 100 руб.

Не представлен первоначальный расчет, на основании которого ущерб в 2023 году был определен именно в размере 57 100 руб.

При этом в 2026 году по тому же событию заявляется стоимость ремонта 227 490,87 руб.

Эти документы необходимо исследовать в совокупности до определения размера ответственности ответчика.

IX. Проценты 82 547,39 руб. за период с даты ДТП заявлены без правового основания

Истец просит взыскать 82 547,39 руб. процентов по статье 395 ГК РФ за период с 29.10.2023 по 10.08.2026.

Данное требование не соответствует разъяснениям Верховного Суда РФ.

Пункт 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 устанавливает, что обязанность причинителя вреда по уплате процентов по статье 395 ГК РФ возникает, по общему правилу, со дня вступления в законную силу решения суда, которым удовлетворено требование потерпевшего о возмещении причиненных убытков, при просрочке его исполнения.

Иной момент возможен, если он прямо установлен законом либо соглашением сторон.

В настоящем деле такого соглашения между истцом и ответчиком не представлено.

Следовательно:

- проценты не могли начисляться ответчику с 29.10.2023;
- проценты не могли начисляться за период с 11.08.2026 до вынесения решения лишь потому, что иск уже предъявлен;
- требование о взыскании 82 547,39 руб. за период до возникновения денежного обязательства ответчика подлежит отклонению.

X. Требование о процентах "со дня решения" также сформулировано неправильно

Само вынесение решения суда еще не означает просрочку исполнения денежного обязательства.

По общему правилу для деликтного возмещения проценты по статье 395 ГК РФ возникают после вступления решения в законную силу и при его неисполнении.

После возникновения денежного обязательства проценты действительно могут взыскиваться до фактической оплаты, что предусмотрено пунктом 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 7.

Поэтому возможное требование о будущих процентах может обсуждаться только применительно к фактически присужденной сумме и только с надлежащего момента возникновения просрочки.

XI. Расходы на экспертное исследование 25 000 руб.

Ответчик не оспаривает факт оплаты 25 000 руб., подтвержденный РКО № 2040 от 07.08.2026.

Однако признание факта оплаты не означает автоматического взыскания всей суммы с ответчика.

Расходы на досудебное исследование могут быть признаны судебными издержками, если исследование было необходимо для обращения в суд и определения цены иска.

Их распределение зависит от результата спора и удовлетворенной части требований.

Если существенная часть заявленного ущерба либо процентов будет отклонена, расходы должны распределяться пропорционально результату дела.

XII. Расходы на представителя 50 000 руб.

Факт перечисления 50 000 руб. ответчиком не оспаривается.

Однако в силу статьи 100 ГПК РФ представительские расходы взыскиваются только в разумных пределах.

При частичном удовлетворении имущественного иска расходы распределяются пропорционально удовлетворенным требованиям.

При определении разумности учитываются сложность дела, объем реально выполненной работы, продолжительность рассмотрения, объем процессуальных документов и обычная стоимость аналогичных услуг.

Ответчик просит проверить, какие именно услуги оказаны по данному делу и соответствует ли заявленная сумма объему реально выполненной работы.

XIII. Госпошлина и почтовые расходы

Оплата государственной пошлины 8 588 руб. подтверждена.

Однако госпошлина и иные судебные расходы подлежат распределению пропорционально итоговому результату рассмотрения имущественного требования.

По почтовым расходам 520 руб. истец обязан представить подтверждение фактического несения расходов и их связи с настоящим делом.

XIV. Необходим вызов лица, подготовившего заключение 2026 года

Поскольку заключение получено во внесудебном порядке, его автор не приобретает автоматически статус судебного эксперта по настоящему делу.

Ответчик просит вызвать лицо, подписавшее заключение, для дачи пояснений как специалиста по статье 188 ГПК РФ.

Специалист обязан явиться по вызову суда и отвечать на вопросы, касающиеся профессиональных знаний и сделанных выводов.

Если данное лицо непосредственно осматривало автомобиль, ответчик также просит выяснить фактические обстоятельства:

- дату, место и продолжительность осмотра;
- состояние автомобиля на момент осмотра;
- проводилась ли разборка;
- какие повреждения наблюдались лично;
- какие повреждения были перенесены в заключение исключительно из акта 30.10.2023.

XV. Последовательность процессуальных действий

До назначения судебной экспертизы ответчик считает необходимым:

- получить полное страховое дело ОСАГО;
- получить полное страховое дело КАСКО;
- установить судьбу суброгационного требования;

- получить соглашение от 20.11.2023;
- получить фото осмотра и дефектовки 30.10.2023;
- получить официальные оригиналы и метаданные ДТП-фотографий;
- вызвать и опросить автора заключения 2026 года.

Только после получения первичных материалов можно корректно сформулировать исходные данные для судебной экспертизы.

Назначение экспертизы до получения указанных документов создаст риск проведения исследования на том же неполном наборе исходных материалов, на котором основан оспариваемый расчет истца.

ПРОШУ СУД

1. Учесть изложенные возражения при рассмотрении требований истца.
2. Установить, обращался ли истец либо страховщик истца за возмещением по ОСАГО, и привлечь соответствующего страховщика к участию в деле в процессуальном статусе, предусмотренном пунктом 114 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 31.
3. При установлении отсутствия обращения по ОСАГО применить последствия, предусмотренные пунктом 114 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 31.
4. Истребовать полное страховое дело ОСАГО и сведения о произведенных выплатах и суброгационных требованиях.
5. Истребовать полное страховое дело КАСКО, соглашение от 20.11.2023, первоначальный расчет 57 100 руб., подтверждение фактической выплаты и сведения о суброгации.
6. Истребовать исходные фото осмотра и дефектовки от 30.10.2023.
7. Вызвать лицо, подготовившее заключение 2026 года, для дачи пояснений.
8. В удовлетворении требования о взыскании процентов 82 547,39 руб. за период с 29.10.2023 по 10.08.2026 отказать.
9. В требовании о начислении процентов до вступления решения суда в законную силу отказать.
10. В удовлетворении основной части требований отказать в той части, в которой причинная связь, объем повреждений и необходимость восстановительных операций не будут доказаны надлежащей совокупностью доказательств.
11. Судебные расходы распределить пропорционально фактически удовлетворенной части требований.
12. В случае если после исследования и истребования первичных доказательств останутся технические вопросы, требующие специальных знаний, решить вопрос о назначении судебной автотехнической и автотовароведческой экспертизы.